

[별표 11] 제출된 서류 등의 취급요령

1. 서류 보관방법

출원심사관은 서류·견본 등의 제출이 있을 때에는 그 목록을 작성·비치하고 제출된 서류·견본 등이 출원 서류 내에 보관할 수 있는 것일 때에는 출원 서류와 함께 보관하며, 출원 서류 내에 보관할 수 없는 것에 대해서는 심사종료 시까지 별도로 보관한다.

2. 보관시 유의

제출된 서류·견본 등에 대하여는 다음 사항에 유의한다.

- (1) 반환신청이 있는 것에 대하여는 특별히 파손되지 않도록 보관한다.
- (2) 반환신청이 없는 것이라도 장래에 심판에서 필요로 하는 경우를 대비하여 파손되지 않도록 주의한다.
- (3) 반환요청이 있는 서류·견본 등은 심사가 종료된 후 즉시 반환절차를 취한다.

3. 서류·견본 등의 반환

- (1) 서류·견본 등의 제출인이 제출한 서류·물건 등의 반환을 받고자 할 때에는 제출시에 제출서에 그 취지를 기재하도록 안내한다.
- (2) 출원심사관은 심사가 종료된 후에는 기간을 정하여 제출인에게 이를 수령할 것을 통지하여야 한다.
- (3) 서류·견본 등에 대한 반환청구가 없거나 지정기간 내에 제출인이 인수절차를 밟지 않을 때에는 센터장이 정하는 바에 의하여 이를 처분할 수 있다.

4. 심사자료의 보관

4.1 보관자료 및 기간

다음 자료는 해당 출원품종 1건을 정리하여 등록 유효기간 동안(해당 등록에 대하여 행정불복심사 또는 행정사건소송이 계속되는 경우에 대해서는 그것이 완전히 종결될 때까지의 기간) 보관하여야 한다.

- (1) 출원서의 부분
- (2) 자료 등을 청구하였던 문서의 사본 및 제출된 자료 등
- (3) 서류심사의 종합결과보고
- (4) 현지조사 또는 재배시험을 실시할 당시 출원인, 재배시험 실시기관, 현지조사원 및 관계 기관에 통지하였던 문서의 사본
- (5) 현지조사 또는 재배시험의 보고서
- (6) 심사결과에 관한 문서의 사본
- (7) 정보제공의 관계자료

4.2 자료의 보관방법

심사 자료의 보관은 전자문서 또는 출원 서류철, 신제품보호 종합관리 시스템에 보관함을 원칙으로 한다.

5. 자료의 정보화 및 보안 등

- (1) 심사의 효율성 및 업무능률의 향상을 도모하기 위하여 품종심사과장 및 관계 심사관 등은 품종출원에서 등록까지의 모든 문건을 정보화 하여 상호 공유한다.
- (2) 상기 (1)항과 관련하여 정보화 업무의 총괄은 품종심사과장이, 주무는 출원심사관이 맡는다.
- (3) 출원심사관, 종합심사관 및 재배심사관을 비롯한 품종심사 업무와 관계있는 직원과 현지 재배시험 과정의 현지조사자와 위탁 재배시험 관계자 등은 그 직무상 알게 되었던 출원품종에 관한 정보를 누설하여서는 아니 되며 현지 재배시험을 위한 현지조사자 또는 위탁 재배시험 관계자 등에게는 사전에 그 취지를 충분히 설명하여 관련 정보가 누설되지 않도록 철저를 기하여야 한다.